

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 884

RECIBIDO FEB 26/26 PM 1:21
llong
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

INFORME POSITIVO

26 de febrero de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 884, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Hox
El P. del S. 884 tiene como propósito "...enmendar el Artículo 21 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a los fines de requerir la radicación de informes anuales detallados sobre el estado de las querellas, embargos y colecciones realizadas por dicho Departamento; y para otros fines relacionados".

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al proyecto de autos. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al señalarnos que

[e]l Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) juega un rol fundamental en la protección de los derechos de los consumidores en Puerto Rico. Esta agencia no solo atiende consultas y resuelve querellas, sino que también ejerce poderes de fiscalización, incluyendo la emisión de embargos y órdenes de cobro de dinero para hacer efectivas sus determinaciones administrativas y judiciales. Estas acciones permiten recuperar fondos para los consumidores afectados, sancionar prácticas abusivas y garantizar el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor.

Sin embargo, en un contexto de creciente complejidad económica y mayor volumen de querellas relacionadas con prácticas comerciales injustas, inflación y disputas contractuales, es imperativo fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones del DACO. De otra parte, la Constitución de Puerto Rico, establece el principio de que el gobierno debe servir al pueblo y ser responsable ante él. Asimismo, leyes como la Ley 236-2010, según enmendada, conocida como "Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales", la Ley 122-2019, conocida como "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico", la Ley 141-2019, según enmendada, conocida como "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública" o la Ley 107-2025, conocida como "Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI", entre otras, promueven la divulgación de información gubernamental para fomentar la confianza pública y permitir una supervisión efectiva por parte de la Asamblea Legislativa y el Gobernador.

Actualmente, el Artículo 21 de la Ley Orgánica del DACO requiere un informe anual general sobre las labores realizadas durante el año fiscal. No obstante, este informe no detalla específicamente el estado de las querellas pendientes, los embargos emitidos ni las cuantías recolectadas mediante ejecuciones de embargos u órdenes de cobro. Esta omisión limita la capacidad de evaluar la eficiencia operativa del Departamento, identificar patrones de incumplimiento por parte de entidades reguladas, medir el impacto económico de sus intervenciones en beneficio de los consumidores y detectar posibles áreas de mejora en los procesos administrativos.

hbr

La radicación de informes anuales detallados sobre estos aspectos promovería varios objetivos clave: (1) Mayor transparencia, al permitir que el público, los legisladores y el Ejecutivo accedan a datos agregados sobre el volumen y resolución de querellas, evitando opacidad en el manejo de fondos públicos y privados; (2) Rendición de cuentas, al obligar al DACO a documentar sus acciones de embargo y cobro, lo que disuadiría abusos y aseguraría el uso adecuado de recursos; (3) Eficiencia institucional, al facilitar análisis que revelen demoras en procesos o bajos índices de recuperación, permitiendo ajustes normativos o presupuestarios; (4) Protección al consumidor, al generar datos que informen políticas públicas para abordar problemas sistémicos, como fraudes recurrentes en sectores específicos; y (5) Cumplimiento con estándares internacionales de buena gobernanza, alineados con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre transparencia en agencias regulatorias.

Esta legislación no le impone una carga administrativa excesiva al DACO, puesto que esta ya mantiene registros internos de querellas, embargos y colecciones como parte de sus funciones bajo los artículos 6, 9, 13 y 25 de su Ley Orgánica. Integrar estos detalles en el informe anual existente, optimizaría recursos y fortalecería el marco legal vigente sin crear estructuras paralelas. En última instancia, esta

enmienda contribuirá a un gobierno más responsable, protegiendo los intereses de los consumidores puertorriqueños en un entorno económico desafiante.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del proyecto de marras, la Comisión contó con los comentarios del Departamento de Asuntos del Consumidor, quienes avalaron los propósitos del mismo.

Esbozaron desde el antes mencionado Departamento que

[l]a presente medida pretende enmendar el Artículo 21 de nuestra Ley Orgánica a los fines de que en los informes anuales que estamos llamados a presentar sobre las labores realizadas durante el año fiscal incluyan datos detallados sobre las querellas atendidas, pendientes y adjudicadas; los embargos emitidos, así como las cuantías reclamadas y recuperadas a través de los mecanismos existentes establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para ejecutar sentencias en Puerto Rico.

Así las cosas, el objetivo del P. del S. Núm. 884 ante la consideración de esta Honorable Comisión es uno que avalamos. Aunque reconocemos los retos que día a día enfrenta nuestra agencia, reiteramos nuestro compromiso de mantener tanto a la Asamblea Legislativa como a nuestra ciudadanía enterada de todo nuestro quehacer administrativo en beneficio de sus derechos como consumidores. (Énfasis nuestro).

Analizado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado con prontitud. En apretada síntesis, este proyecto busca enmendar la Ley Orgánica del DACO, a los efectos de que este incluya mayor cantidad de información en los informes anuales que ya viene obligado a rendir ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Esta información adicional, sería la siguiente:

- (a) El estado de todas las querellas radicadas ante el Departamento, incluyendo el número total de querellas recibidas, resueltas, pendientes y desestimadas, desglosadas por tipo de violación alegada y sector económico involucrado;
- (b) El número de embargos emitidos por el Departamento durante el año fiscal, con un desglose por tipo de embargo, entidad embargada y estatus actual (ejecutado, pendiente o revocado); y
- (c) La cuantía total de captación realizada mediante la ejecución de embargos y órdenes de cobro de dinero emitidas por el Departamento, incluyendo el monto

recolectado, distribuido a consumidores o depositado en fondos especiales, y cualquier monto pendiente de recuperación.

Cabe destacar que el referido informe será público y se hará disponible en la página electrónica del Departamento, inmediatamente después de haber sido presentado ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Sin duda, el Gobierno de Puerto Rico tiene el deber ministerial de garantizar procesos gubernamentales transparentes y guiados por la planificación estratégica. Así las cosas, esta propuesta legislativa es cónsona con la política pública establecida para el sector gubernamental referente a la rendición de cuentas a la ciudadanía, desalentar los actos de corrupción o antiéticos, promover la participación ciudadana e instituir normas y principios claros, ágiles y económicos para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública. Este Proyecto promueve el principio a que exista un acceso a la información pública caracterizado por procedimientos sencillos, ágiles, económicos y rápidos, que propicien la transparencia.

Para finalizar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico¹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III², delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo³, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

¹ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

² Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

Expuesto ello, y a base de los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. del S. 884 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración, es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 884, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez

Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos
y Asuntos del Consumidor

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 884

18 de diciembre de 2025

Presentado por la señora Soto Aguilú

Referido a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor

LEY

Para enmendar el Artículo 21 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a los fines de requerir la radicación de informes anuales detallados sobre el estado de las querellas, embargos y colecciones realizadas por el dicho Departamento; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) juega un rol fundamental en la protección de los derechos de los consumidores en Puerto Rico. Esta agencia no solo atiende consultas y resuelve querellas, sino que también ejerce poderes de fiscalización, incluyendo la emisión de embargos y órdenes de cobro de dinero para hacer efectivas sus determinaciones administrativas y judiciales. Estas acciones permiten recuperar fondos para los consumidores afectados, sancionar prácticas abusivas y garantizar el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor.

Sin embargo, en un contexto de creciente complejidad económica y mayor volumen de querellas relacionadas con prácticas comerciales injustas, inflación y disputas

contractuales, es imperativo fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones del DACO. De otra parte, la Constitución de Puerto Rico, establece el principio de que el gobierno debe servir al pueblo y ser responsable ante él. Asimismo, leyes como la Ley 236-2010, según enmendada, conocida como "Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales", la Ley 122-2019, conocida como "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico", la Ley 141-2019, según enmendada, conocida como "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública" o la Ley 107-2025, conocida como "Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI", entre otras, ~~Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada (Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público)~~, y la Ley ~~Núm. 78 de 24 de septiembre de 1993 (Ley de Administración de Documentos Públicos)~~, promueven la divulgación de información gubernamental para fomentar la confianza pública y permitir una supervisión efectiva por parte de la Asamblea Legislativa y el Gobernador.

Actualmente, el Artículo 21 de la Ley Orgánica del DACO requiere un informe anual general sobre las labores realizadas durante el año fiscal. No obstante, este informe no detalla específicamente el estado de las querellas pendientes, los embargos emitidos ni las cuantías recolectadas mediante ejecuciones de embargos u órdenes de cobro. Esta omisión limita la capacidad de evaluar la eficiencia operativa del Departamento, identificar patrones de incumplimiento por parte de entidades reguladas, medir el impacto económico de sus intervenciones en beneficio de los consumidores y detectar posibles áreas de mejora en los procesos administrativos.

La radicación de informes anuales detallados sobre estos aspectos promovería varios objetivos clave: (1) Mayor transparencia, al permitir que el público, los legisladores y el Ejecutivo accedan a datos agregados sobre el volumen y resolución de querellas, evitando opacidad en el manejo de fondos públicos y privados; (2) Rendición de cuentas, al obligar al DACO a documentar sus acciones de embargo y cobro, lo que disuadiría abusos y aseguraría el uso adecuado de recursos; (3) Eficiencia institucional, al facilitar análisis que revelen demoras en procesos o bajos índices de recuperación, permitiendo

ajustes normativos o presupuestarios; (4) Protección al consumidor, al generar datos que informen políticas públicas para abordar problemas sistémicos, como fraudes recurrentes en sectores específicos; y (5) Cumplimiento con estándares internacionales de buena gobernanza, alineados con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre transparencia en agencias regulatorias.

Esta ~~medida~~ legislación no le impone una carga administrativa excesiva al DACO, ya ~~que el DACO~~ puesto que esta ya mantiene registros internos de querellas, embargos y colecciones como parte de sus funciones bajo los ~~Artículos~~ artículos 6, 9, 13 y 25 de su ~~ley orgánica~~ Ley Orgánica. Integrar estos detalles en el informe anual existente, optimizaría recursos y fortalecería el marco legal vigente sin crear estructuras paralelas. En última instancia, esta enmienda contribuirá a un gobierno más responsable, protegiendo los intereses de los consumidores puertorriqueños en un entorno económico desafiante.

HB
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. Se enmienda el Artículo 21 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,
2 según enmendada, para que lea como sigue:

3 "Artículo 21.- Informe anual.

4 El Secretario deberá rendir al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe
5 de la labor realizada durante el año, al finalizar cada año fiscal. *Dicho informe incluirá,*
6 *como mínimo, ~~los siguientes detalles~~ la siguiente información:*

7 (a) *El estado de todas las querellas radicadas ante el Departamento, incluyendo el número*
8 *total de querellas recibidas, resueltas, pendientes y desestimadas, desglosadas por tipo de violación*
9 *alegada y sector económico involucrado.*

(b) El número de embargos emitidos por el Departamento durante el año fiscal, con un desglose por tipo de embargo, entidad embargada y estatus actual (ejecutado, pendiente o revocado).

(c) La cuantía total de captación realizada mediante la ejecución de embargos y órdenes de cobro de dinero emitidas por el Departamento, incluyendo el monto recolectado, distribuido a consumidores o depositado en fondos especiales, y cualquier monto pendiente de recuperación.

El informe será público y se ~~publicará~~ hará disponible en la página electrónica del Departamento, inmediatamente después de haber sido presentado ~~dentro de los treinta (30) días siguientes a su radicación~~ ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa."

Sección 2.- Clausula de Separabilidad.

Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional, nula o inválida por un tribunal competente, dicha declaración no afectará las demás disposiciones de esta Ley, las cuales continuarán en pleno vigor y efecto.

Sección 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.